

1503920-83.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... mas não é por crimes patrimoniais. É por tráfico de drogas. Já cumpriu pena. Seu primo foi enquadrado e discutiu com os guardas, a prisão no tráfico foi forjada. Teve passagens quando era menor de idade por tentativa de homicídio, chegou a ficar internado na Fundação Casa, mas foi seu pai quem cometeu o delito, foi liberado. Já passou por clínica de recuperação por fazer uso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503920-83.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503920-83.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2335905/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21872395 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3070/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2335905 - 02º D.P. LIMEIRA, 3070/21/923 -

02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Henrique Donizeti Elias

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

PAULO HENRIQUE DONIZETI ELIAS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 10 de dezembro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Manoel Gomes, defronte à Praça Marli Catarino dos Santos, Abílio Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com três indivíduos até o momento não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, a saber, uma motocicleta Yamaha/Lander XTZ250, de placa DQU1H27 conforme auto de exibição e apreensão, pertencente à vítima Senildo Tavares Cordeiro.

Segundo apurado, o denunciado e os três indivíduos não identificados, agindo em

concurso e imbuídos na intenção de praticarem um roubo, trafegavam pela via pública em duas motocicletas, sendo que as garupas portavam armas de fogo, à procura de possíveis vítimas.

Consta que, na ocasião dos fatos acima narrados, Paulo Henrique e seus comparsas abordaram a vítima Senildo, que trafegava em sua motocicleta pela via pública, oportunidade em que os indivíduos que estavam na garupa anunciaram o assalto, dizendo-lhes “desce da moto” e “perdeu a moto”.

Ato contínuo, o denunciado se apoderou da motocicleta da vítima e, juntamente com seus comparsas, evadiram-se do local. Sucede-se que, logo após a empreitada criminosa, policiais militares foram acionados e, em diligências, surpreenderam o denunciado trafegando pela Rodovia Anhanguera na motocicleta roubada.

Ao perceber a iminente abordagem, Paulo Henrique tentou empreender fuga, mas foi abordado e a motocicleta devidamente apreendida, a qual foi recuperada pela vítima. Indagado acerca dos fatos, o denunciado admitiu aos policiais, informalmente, a prática do roubo da motocicleta juntamente com outros três indivíduos.

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 96).

O réu foi citado (fls. 118) e a defesa escrita veio aos autos às fls. 122.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido às fls. 127.

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Homologou-se a desistência da oitiva da vítima (fls. 179).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Memoriais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o réu ficou calado (fls. 11).

Em Juízo, o acusado disse que tem 20 anos. É motoboy. É da vizinha cidade de Araras. É casado. Tem uma moto que utiliza para trabalhar. Havia quebrado o veículo. Entrou no aplicativo OLX e procurava uma peça para sua motocicleta. Havia uma postagem de motocicleta de leilão. Adicionou a pessoa que havia acabado de postar. Conversou com o vendedor. Foi enviada a localização. Teria que ir até Limeira no bairro Santo André. A pessoa queria mil reais na motocicleta. Comprou e estava indo embora em poder da coisa. No caminho trombou com os policiais. Eles deram tiros, ficou muito assustado. Caiu no meio da rodovia. Não tentou fugir da ação policial. Achou que a motocicleta estava tranquila. Não conhecia os policiais

que o prenderam. Tem antecedentes criminais, mas não é por crimes patrimoniais. É por tráfico de drogas. Já cumpriu pena. Seu primo foi enquadrado e discutiu com os guardas, a prisão no tráfico foi forjada. Teve passagens quando era menor de idade por tentativa de homicídio, chegou a ficar internado na Fundação Casa, mas foi seu pai quem cometeu o delito, foi liberado. Já passou por clínica de recuperação por fazer uso de drogas. Não conhecia a pessoa do aplicativo. O vendedor falou que a motocicleta era produto de leilão. Não recebeu qualquer documento, o papel de leilão seria enviado pelo correio. Não sabe o valor de mercado da motocicleta. Veio de Uber de Araras até Limeira, veio sozinho. Conheceu Kaique na delegacia, no dia em que foi preso, Kaique também é de Araras. Na delegacia falou que iria ficar calado, só iria se manifestar na fase do contraditório. Não sabe quantas passagens ao certo tem por atos infracionais, são dezoito pelo menos. Está arrependido pelo ocorrido. O seu telefone celular está na mão da sua mulher, não houve apreensão pelos guardas. O roubo ocorreu por volta das dez e meia, saiu de Araras por volta das nove e meia. Ficou até de madrugada em Limeira porque acabou a gasolina. Estava com dinheiro em seu poder (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos a prova oral, contrária aos interesses do acusado.

A vítima Senildo Tavares Cordeiro, quando ouvida na delegacia, disse que é proprietário da motocicleta Yamaha Lander. Por volta das 22 horas e 30 minutos, quando se dirigia para sua residência, no bairro Abilio Pedro, foi interceptado por quatro indivíduos em duas motocicletas. Os garupas estavam armados, usavam capacetes fechados, apontaram as armas e disseram “desce da moto”, “perdeu a moto”. Temendo por sua integridade física, desceu da moto e um roubo assumiu a condução da coisa. Estavam com tanta pressa que nem pegaram a bolsa da vítima, que estava com seu aparelho celular no interior. Fez contato com a Polícia Militar, na sequência foi para sua residência. Passado algum tempo, ele recebeu uma ligação de que um indivíduo havia sido preso e sua motocicleta estava sendo conduzida à delegacia. Até então não havia sido feito boletim de ocorrência. A motocicleta vale em torno de sete mil reais e tem seguro (fls.10).

Vale ressaltar a validade e o relevo da declaração prestada pela vítima de crimes contra o patrimônio, em conformidade com o entendimento jurisprudencial abaixo:

“(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado “princípio da insignificância” (...) RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

“Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

A testemunha Bruno Teobaldo Honortato disse que é policial militar rodoviário e estavam em patrulhamento com o cabo Bossu quando o COPOM irradiou o roubo da motocicleta ocorrido na cidade de Limeira. Foram repassadas as características da motocicleta. Cruzaram com o veículo na estrada. Fizeram o retorno, viram que a placa batia. Deram sinal de parada, mas o condutor tentou fugir. Deram sinais de luzes para que ele parasse. Na altura do Km 154, o réu tentou fugir, atravessando o sentido da pista contrária. No que ele atravessou houve queda. Conseguiram alcançá-lo do outro lado da pista. Deram voz de prisão. Acusou em três radares a passagem da motocicleta. Foi questão de tempo entre o roubo e a abordagem policial. Não

conversou com a vítima do delito. Quem a ouviu foram os policiais civis. Não localizaram qualquer arma em poder do acusado. Participou só da abordagem, não fez qualquer investigação envolvendo o caso. Não teve contato com o ofendido. Não conhecia o acusado. Quando indagado, o réu disse que saiu de Araras com seis pessoas em duas motocicletas e que ele veio engarupado com a pessoa de Kaique. Não se recorda se ele alegou ter feito uso de arma de fogo quando do roubo (mídia).

A testemunha Marcos Roberto Bossu contou que é policial militar rodoviário. Ocorreu o roubo da motocicleta e foi irradiado via COPOM. Patrulhavam na Rodovia Anhanguera quando viram antes do pedágio a motocicleta indicada. Em aproximação viram que a placa coincidia. Deram sinais sonoros para que a motocicleta parasse. O condutor não respeitou e acelerou a motocicleta. Nas proximidades do Km 157 o réu tentou cruzar a rodovia para o sentido contrário, mas ele caiu. Houve prisão em flagrante. Não sabe o tempo certo do roubo, mas foi tudo na mesma noite, a motocicleta estava circulando em Limeira antes da abordagem policial. Não se recorda o horário, mas o lapso de tempo entre o roubo e a abordagem não foi grande. Não conversou diretamente com a vítima. Não fez qualquer investigação. Ficou sabendo da prisão de Kaique, com a informação de que os roubadores vieram juntos de Araras para Limeira e este seria amigo do réu. Indagado, o denunciado disse que era garupa do Kaique quando da prática delitiva. Não foi apreendida qualquer arma de fogo. A informação que veio é que o denunciado fez uso de um simulacro. O acusado confessou o emprego de simulacro e a dispensa do objeto em Limeira após a prática do assalto. Não foi indicado o local da dispensa do simulacro. Não conhecia o acusado e nem a pessoa de Kaique (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A prova oral produzida demonstrou que o réu estava em companhia de comparsas não identificados trafegando em duas motocicletas na via pública. Os roubadores estavam em poder de simulacro para cometer crimes patrimoniais.

Em dado momento, houve abordagem da vítima Senildo, que trafegava em sua motocicleta. Houve anúncio de assalto pelos garupas. Em poder da motocicleta subtraída, o réu, juntamente com seus comparsas, fugiram em disparada.

Ocorre que, após a prática delitiva de roubo, policiais militares surpreenderam o réu trafegando com a motocicleta roubada. Apesar da tentativa de fuga, houve detenção e apreensão da coisa furtada.

Desse modo, respeitado o entendimento da Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

No caso em tela, houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado e seus comparsas na prática do crime patrimonial. Anote-se que a vítima foi abordada sozinha no período da noite, houve anúncio de assalto com emprego de simulacro e a motocicleta foi subtraída.

A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

“A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Observo que não foram ouvidas testemunhas de defesa que amparassem a alegação de falta de provas da autoria, devendo prevalecer o firme relato dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Em que pese a ausência de reconhecimento seguro, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante em poder da res furtiva, após a prática do delito de roubo. Ademais, o réu confessou informalmente o delito praticado.

Apesar da negativa judicial, sua versão demonstrou-se pouco crível diante dos demais elementos comprobatórios apresentados. Havendo prisão em flagrante e apreensão da coisa furtada em poder do agente, inverte-se o ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa verossímil para a posse da motocicleta, o que não se viu no caso em tela, na esteira da jurisprudência abaixo:

“Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0050467-37.2017.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019).

"Furto (...) - Réu não justificou de forma plausível a posse lícita da motocicleta - Inversão do ônus da prova - Presunção de que foi o autor do furto da motocicleta - (...) " (TJSP; Apelação Criminal 0002156-59.2013.8.26.0695; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

A vítima descreveu que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. O acusado e seus comparsas atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Como o objeto utilizado na empreitada criminosa foi um simulacro, não é caso de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. Nada foi apreendido em poder do acusado a esse respeito. Logo, ainda que a vítima faça alusão a sua existência, não pode ser adotado como prova suficiente para comprovação, não se desconhecendo a possibilidade de equívocos quanto à uma arma verdadeira e um simulacro.

O acusado e seus comparsas praticaram todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula n. 582 de que "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", não havendo que se falar em crime tentado.

Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal da ré.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que as circunstâncias judiciais são comuns à espécie, razão pelo que fixo a pena no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco para a reincidência e muito menos para fins de personalidade ou conduta social. A imposição de medidas socioeducativas não pode influenciar a aplicação da pena-base em infração penal cometida após a maioridade, pois, não obstante o ato cometido pelo inimputável seja correspondente (semelhante) a um ilícito penal, as medidas impostas têm o propósito educativo, não se inserindo nas clássicas finalidades da pena criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, "conforme o entendimento

firmado no âmbito na Terceira Seção, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social.” (STJ, HC 364.532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 93/95 - autos nº 1510651-39.2019.8.26.0038). Todavia, ele era menor de 21 anos na data do crime (fls. 13), de modo que opero a compensação integral entre a agravante e a atenuante.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos (STJ, AgRg no HC n. 489.409/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019; AgRg no HC n. 497.101/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 12/6/2019).

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Pelo reconhecimento de uma causa de aumento do crime de roubo (concurso de agentes), o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, aplico a fração de 1/3, conforme preceito legal, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa, tornando essa pena definitiva.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Em razão da gravidade do crime de roubo, com emprego de simulacro e concurso de agentes, delito que atemoriza a sociedade de Limeira e deve ser severamente combatido, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal), anotando-se ainda que é reincidente.

Observa-se que, em se tratando de crime de roubo majorado, cuja execução revela ter o agente personalidade marcadamente perigosa, o regime fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e

747/653; RJDTACrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

Assim, a perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se ao agente o mais severo dos regimes prisionais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos necessários à substituição, porque se trata de delito de roubo, cometido com grave ameaça à pessoa, além de ser o réu reincidente.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DONIZETI ELIAS, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante esse processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências de crimes contra o patrimônio para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar a atividade criminosa, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA